

observatorio de Honduras

Honduras' Report

Verano Sur 2011
Número 7
Año II



Cronología & Fenomenología
Resignificación & Sentido



Política Exterior

Política Doméstica & Sociedad

Economía, Integración, Ambiente & Recursos

Seguridad y Defensa

Derecho Internacional Público

ISSN en trámite



Centro Argentino de
Estudios Internacionales

CAEI





Sumario

Tapa: Catedral de Tegucigalpa

Seguimiento: Diciembre 2010, Enero y Febrero 2011

Seguridad y Defensa

Cronología & fenomenología	By Estefanía Gonzalez Yubol	Pág. 05
Resignificación & Sentido	By Mariel B. Fernández	Pág. 10
Resignificación & Sentido	By Sofía Ángela Torroba	Pág. 13

Derecho Internacional Público

Cronología & fenomenología	By Juan Guillermo Lazarte	Pág. 18
Resignificación & Sentido	By Juan Guillermo Lazarte	Pág. 22

Economía, Integración, Medioambiente y Recursos

Resignificación & Sentido	By María Eugenia Godoy	Pág. 24
---------------------------	------------------------	---------





¿Como trabajan nuestros observatorios?

How our reports work?

Method & Style
Methode & Stil
Méthode & Style
Método & Estilo

CRONOLOGÍA&FENOMENOLOGÍA® es retornar “a las cosas mismas” buscando librarlas de toda carga valorativa -axiológica-, a fin de romper con el hábito de incorporar significados pre-digeridos e intencionalmente construidos.

RESIGNIFICACIÓN&SENTIDO® busca otorgar una visión, no la única, sino simplemente una entre tantas, compatible y funcional dentro de un todo armónico.

Otorgar una visión es dar a un manojo de cabos sueltos una perspectiva integradora, es dar vuelta el tapiz y jugar aleatoriamente a ver los nudos del reverso y a ver la imagen en su totalidad, es articular la particularidad con el todo para encontrar su forma.



Der Vorschlag der ABSCHNITT-
CHRONOLOGIE&PHÄNOMENOLOGIE® soll "zu den Sachen selbst" zurückkommen versuchend, sie jeder axiologische Belastung zu befreien, um mit der Gewohnheit dazu Schluß zu machen, Bedeutungen voreingetragen und absichtlich gebaut hinzuzufügen, um dem Leser eine direkte Annäherung an die Tatsachen zu erlauben. WIEDERBEDEUTUNG&SINN® versuchen, einen Anblick, nicht demjenigen, aber einfach eins unter anderen, vereinbar und funktionell innerhalb des harmonischen Ganzen zu bewilligen. Einen Anblick zu bewilligen, soll zu einem Bündel von losen Enden eine Integrierungsperspektive geben, es soll die Besonderheit mit dem Ganzen artikulieren, um seine Gestalt zu finden.



La proposition de la section
CRONOLOGIA&FENOMENOLOGIA® est de retourner "aux choses mêmes" en cherchant les libérer de toute charge valorativa - axiológica-, pour casser avec l'habitude d'incorporer des signifiés pre- digérés et intentionnellement construits. RESIGNIFICATION&SENS® cherche donc, octroyer une vision, non l'unique, mais simple-ment l'une entre tant, compatible et fonctionnel à l'intérieur du tout har-monique. Octroyer une vision est de donner- sur une botte de bouts libres une perspective intégratrice, la tapisserie est de donner un tour et s'amuser alea-toriamente à voir les noeuds du revers et à voir l'image dans sa totalité, tout est d'articuler la particularité avec pour trouver sa forme.



A proposta da seção CRONOLOGIA&
FENOMENOLOGIA® é retornar “às coisas mesmas” procurando livrá-las de toda ônus valorativo -axiológica-, a fim de romper com o habito de incorporar significados pré-digeridos e intencionalmente construídos com o objeto de permitir ao leitor uma aproximação direta aos fatos. RESIGNIFICACION&SENTIDO® procura outorgar uma visão, não a única, senão simplesmente uma entre tantas, compatível e funcional dentro de um tudo harmônico. Outorgar uma visão é dar a um manojo de cabos soltos uma perspectiva integradora, é articular a particularidade com o todo para encontrar sua forma.



The proposal of the section
CHRONOLOGY&PHENOMENOLOGY® is to come back "to the things themselves" seeking to free them of any axiological burden, in order to break with the habit of adding meanings pre-incorporated and intentionally constructed, in order to allow the reader a direct approximation to the facts. REMEANING&SENSE seeks to grant a vision, not the only one, but simply one among others, compatible and functional inside the harmonic whole. To grant a vision is to give to a bunch of loose ends an integrating perspective, it is to articulate the particularity with the whole to find its shape.





Programa de Fenomenología Política® (PFP)

COORDINADOR DEL PROGRAMA

Cecilia Pon

DIRECTORES DE OBSERVATORIOS

Brasil: Santiago Ferrari

Bolivia: Gaston Pozo

Caribe: Santiago Ferrari

Canadá: Manuel Paz

Centroamérica: Santiago Ferrari

Chile: Mariana Reyes

Colombia: Luis Fernando Pacheco

Ecuador: Pablo Gambandé

Estados Unidos: Pablo Kornblum

Guyana y Suriname: Martha Velez

Malvinense: Ezequiel Vázquez y Melisa Solís

Medio Oriente: Diego Fossati

México: Armando Rodríguez Luna y Santiago Ferrari

Paraguay: Rodolfo Vizcarra y Nadia Nardachione

Perú: Melisa Galvano

Polar: Sergio Caplan

Sudáfrica: Victoria O'Shee

Uruguay: Eugenia Dri

Venezuela: Catherina Dhooge

CAEI



ISSN en trámite

OBSERVATORIO DE HAITI/DOMINICANA es una publicación del Centro Argentino de Estudios Internacionales. Laval 1646 4° 13, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, Código Postal: C1029AAB. **Editor** Centro Argentino de Estudios Internacionales. **Coordinador:** Juan Recco. **Consejo Editor:** Cecilia Pon, Yanina Bocanera, Eugenia Dri, Gabriel De Paula, Bruno Tondini, María Agustina Ferrari, Santiago Ferrari, Emilia Cortes. **OBSERVATORIO DE HAITI/DOMINICANA** en Internet www.caei.com.ar **OBSERVATORIO DE HAITI/DOMINICANA** es editado por el Centro Argentino de Estudios Internacionales. **OBSERVATORIO DE HAITI/DOMINICANA** y el Centro Argentino de Estudios Internacionales no asumen ninguna responsabilidad por las opiniones en los artículos publicados. **OBSERVATORIO DE HAITI/DOMINICANA** es una publicación pluralista en la cual ni el Consejo Editor ni el Consejo Asesor comparten necesariamente las opiniones y posturas expresadas por los autores.





Seguridad y Defensa

Seguimiento: Diciembre 2010, Enero y Febrero 2011

Cronología & Fenomenología

by Estefanía González Yubol

Estudiante Relaciones Internacionales.
Universidad del Salvador (Buenos Aires)



Cita sugerida: Estefanía González Yubol, Seguridad y
Defensa, Cronología y Fenomenología, Observatorio de
Honduras, Número 7, CAEI, Verano Sur, 2011

Diciembre 2010

- **01.** Los miembros de la Policía Nacional Preventiva de Honduras inauguran este miércoles la campaña "Navidad más segura" en la Plaza Central "Francisco Morazán"
- **02.** Avioneta con droga y un narcotraficante muerto es el saldo de un enfrentamiento entre miembros de las Fuerzas Armadas cerca de Brus Laguna, al oriente de Honduras.
- **03.** FF AA muestran su poderío y precisión. En la demostración también estuvieron presentes miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo de Estados Unidos, acantonada en la base aérea de Palmerola.
- **03.** Zelaya recibirá protección policial si decide algún día regresar a Honduras.
- **05.** Honduras busca las maneras de reforzar y crear nuevos mecanismos de control en sus puestos fronterizos en la búsqueda de poner un alto a la entrada ilegal de armas a través de contenedores y sistemas de envíos de encomiendas, informó el titular de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), José Oswaldo Guillén.
- **06.** El presidente hondureño, Porfirio Lobo, confesó que está analizando varias alternativas legales para que el ex mandatario derrocado Manuel Zelaya pueda regresar a Honduras y no tenga que ser juzgado por los delitos que se le acusan.



Observatorio de Honduras, Número 7, Año II, Verano Sur 2011

- **06.** Desprotegido el espacio aéreo hondureño por falta de radares, debido que desde hace diez años los radares primarios de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH) están obsoletos y por eso el personal militar no responde a tiempo al momento de pretender interceptar las aeronaves.
- **07.** El ex presidente hondureño Manuel Zelaya descartó la posibilidad de iniciar acercamientos con el Gobierno de Porfirio Lobo para negociar una salida legal que le permita regresar a Honduras sin que sea arrestado.
- **07.** Unos 150 millones de lempiras cobran mareros en "impuesto de guerra".
- **09.** En el marco de las celebraciones del 185 aniversario de fundación del Ejército Nacional, el presidente, Porfirio Lobo, y las autoridades de las Fuerzas Armadas (FFAA), encabezaron los actos de ascenso de 263 oficiales de las diferentes ramas de la institución castrense.
- **09.** La ministra de Asuntos Exteriores de España, Trinidad Jiménez, ha defendido que Honduras pueda volver a integrarse en la comunidad iberoamericana, lo que rechazan casi todos los países de Sudamérica, aunque ha considerado precisa una "respuesta" a los que derrocaron al presidente Manuel Zelaya. Este encuentro se realizó en Mar del Plata, República Argentina los días 3 y 4 de diciembre.
- **12.** Incertidumbre en Defensa sobre ascensos a generales. Esta es la primera vez en muchos años que los propuestos por el Poder Ejecutivo para ser ascendidos al grado de general quedan en suspenso.
- **20.** El secretario de Defensa, Marlon Pascua, dijo este lunes que las Fuerzas Armadas necesitan más presupuesto para poder mejorar su infraestructura y cumplir sus responsabilidades, entre ellas el combate del crimen organizado junto a la Secretaría de Seguridad.
- **21.** La Policía de Honduras informó este martes que redobló la vigilancia en las zonas fronterizas con Guatemala, después que ese país decretara el domingo estado de sitio para combatir cárteles del narcotráfico que operan en los departamentos del norte.
- **24.** Mareros fingen allanamientos para robar vehículos. Los pandilleros de la 18 encabezan los atracos y tienen tres formas de operar.
- **29.** Los gobiernos Honduras y México acordaron crear un grupo de alto nivel sobre seguridad, que atenderá delitos contra migrantes y facilitará las denuncias, tras visita del vicescanciller hondureño, Alden Rivera.
- **29.** Honduras, ha incautado a los narcotraficantes bienes por un valor récord este año, a su vez, cárteles colombianos operan desde hace décadas, y se han sumado los mexicanos contratando a las pandillas o "maras" locales.
- **30.** Las incautaciones este año incluyeron 14 millones de dólares en efectivo, un aumento de cerca del 400 por ciento, en relación con los 733.000 dólares decomisados en el 2009, al menos cuatro lujosas "narco haciendas" el occidente del país y residencias en zonas urbanas, según datos del Ministerio de Seguridad.
- **30.** El gobierno de Honduras colaborará con México para tratar de impedir los ataques contra emigrantes hondureños que pasan a través de territorio mexicano en camino hacia Estados Unidos.
- **31.** Las fuerzas de seguridad pública adolecen en falta de recursos, tanto económicos como humanos, ya que el número de pandilleros es mayor que los diez mil agentes de policía que existen en Honduras.



Enero 2011

- **04.** El gobernante de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, reiteró que el ex presidente del país Manuel Zelaya Rosales, depuesto el 28 de junio de 2009, sabe que puede regresar al país y no será encarcelado.
- **06.** El Ministro de Seguridad de Honduras, Óscar Álvarez, dijo que la masacre de Olancho está ligada al ajuste de cuentas entre los carteles de Catacamas y Juticalpa.
- **11.** Doscientos nuevos policías fueron asignados hoy a la región número dos en San Pedro Sula para combatir la criminalidad y mejorar el patrullaje policial.
- **13.** Una avioneta con bandera venezolana fue incinerada a inmediaciones de la carretera entre Juticalpa y Catacamas en el departamento de Olancho, al este de Honduras, confirmaron fuentes de las Fuerzas Armadas.
- **13.** El Congreso de Honduras aprobó una reforma parcial de la Constitución que permitiría llamar a un referéndum para consultar a la ciudadanía sobre la reelección presidencial, como intentaba hacerlo el depuesto presidente Manuel Zelaya.
- **14.** Los cinco batallones que pertenecen a la 105 Brigada de Infantería están completos en cuanto al número de elementos que prestan el servicio militar voluntario quedando sin plazas para incorporarse nuevos voluntarios.
- **15.** El Gobierno de México les reclamó a Guatemala, Honduras y El Salvador que tomen su parte de responsabilidad en los delitos contra migrantes en territorio mexicano, como la masacre de 72 de ellos en 2010, alegando que el crimen organizado también opera en los países centroamericanos.
- **18.** Guatemala, Honduras y El Salvador rechazaron señalamientos de la Cancillería de México en relación a que los delitos cometidos contra inmigrantes centroamericanos en ese país se originan en esta región.
- **19.** El secretario de Defensa, Marlon Pascua, que se encuentra de visita oficial en la República de Taiwán, fue condecorado por las autoridades de ese país por su contribución a la promoción de las buenas relaciones y la cooperación entre ambas naciones.
- **19.** Honduras se ha convertido en un lugar menos pacífico en la región Centroamericana y el segundo de Latinoamérica, de acuerdo con el cuarto Índice de Paz Global (GPI). Honduras pasó del lugar 112 al 125 en dicho índice.
- **20.** El ministro de Seguridad, Óscar Álvarez Guerrero, encabezó las acciones policiales en las colonias San Juan, La Esperanza, Hato de Enmedio, La Peña, San José de La Vega y Villa Nueva, entre otras. Capturaron a peligrosos delincuentes y mareros que también cobraban el "impuesto de guerra".
- **21.** Honduras pide una solución continental en migración a México.
- **22.** Dos miembros de la Mara 18 fueron detenidos mientras velaban a uno de sus compañeros que falleció esta semana en un enfrentamiento con la Policía Nacional Preventiva.
- **24.** Los principales colaboradores del presidente Porfirio Lobo han sido amenazados de muerte por el crimen organizado en Honduras.
- **25.** El presidente Porfirio Lobo nombró al general René Arnoldo Osorio Canales como nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, en sustitución del general Carlos Antonio Cuellar.



Observatorio de Honduras, Número 7, Año II, Verano Sur 2011

- **27.** Los miembros de la nueva cúpula militar de Honduras, integrada por oficiales leales al presidente Porfirio Lobo asumieron sus puestos este viernes en una ceremonia castrense. Este acto generó inconformidad en las cúpulas militares.
- **28.** El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, afirmó, que su país, Honduras y El Salvador buscan crear "fuerzas combinadas especiales", con el apoyo de Colombia y México, para combatir a los narcos mexicanos que operan en Centroamérica.
- **29.** El mandatario Guatemalteco detalló que el plan para crear una fuerza multinacional será discutido en la cumbre del Sistema de Integración Centroamericana a celebrarse el próximo junio ya que la solución tiene que ser regional.
- **31.** Militares salvadoreños se enfrentaron con una turba que los atacó después de haber interceptado a presuntos traficantes de madera en la frontera con Honduras, en un incidente que dejó dos civiles salvadoreños muertos y dos soldados heridos.



Febrero 2011

- **02.** Honduras convocó a un encuentro regional para debatir temas de seguridad y combate al narcotráfico.
- **03.** Las Fuerzas Armadas continuaron con las remociones dentro sus mandos intermedios, las brigadas y en todos los batallones, así como en bases aéreas y navales.
- **06.** William Brownfield, el encargado de la lucha contra el tráfico internacional de drogas en el Departamento de Estado de Estados Unidos, está en Honduras para revisar el programa de apoyo en la lucha antidroga, que se realiza de manera conjunta con Estados Unidos.
- **07.** La Comisión de Defensa del Congreso Nacional ha dado respuesta inmediata a la petición de los altos oficiales de las Fuerzas Armadas de Honduras en el sentido de agrandar el Ejército con 2000 efectivos más.
- **13.** Narcotráfico busca infiltrarse en FFAA, policía, fiscalía y empresa privada advierte el Grl Br Osorio Canales máximo jefe militar.
- **18.** Elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras (FAH), se integraron a partir a las labores de prevención de incendios forestales, que se multiplican durante la intensa temporada de calor en verano.
- **18.** Estados Unidos ajusta su política antidrogas en América Central, que en el caso de Honduras contempla operaciones militares combinadas de fuerzas de ambos países, que empezarán en la selvática región de la Mosquitia, en la costa atlántica.
- **21.** La "pandilla 18" al saber que a su rival le estaba yendo bien con el cobro millonario a la ruta urbana de buses y taxis, determinó hacer lo mismo, por lo que ahora por ejemplo si una unidad inició su recorrido en la colonia Cerro Grande, territorio de la "MS" y termina en la colonia Honduras, territorio de la "Pandilla 18", le cobran ambas agrupaciones criminales, indican pesquisas de la Policía de Inteligencia.
- **22.** La fiscal Claudia Reyes, coordinadora de la Unidad de los Delitos contra la Propiedad, manifestó que antes los mareros eran fácilmente reconocibles y andaban tatuados, su forma de vestir y hablar los identificaba. Ahora han evolucionado y trabajan de forma sutil e inclusive se ven en las calles y no se cree que anden delinquiendo.
- **28.** Miles de personas participaron en silencio y vestidos de blanco en la ciudad hondureña de San Pedro Sula en una manifestación contra el aumento de la violencia en el país.



Observatorio de Honduras, Número 7, Año II, Verano Sur 2011

- 28. La reincorporación de Honduras a la Organización de Estados Americanos (OEA), continúa siendo un tema de interés entre altas personalidades políticas a nivel internacional.¹



¹ Honduras fue suspendida de la Organización de Estados Americanos el 4 de julio de 2009, días después de que el ex presidente, Manuel Zelaya Rosales, fuera destituido por el Congreso Nacional





Resignificación & Sentido

Seguridad y Defensa

La Trata de Personas en Centroamérica.

by Mariel B. Fernández

Lic. En Gobierno y Relaciones
Internacionales



Cita sugerida: Mariel B. Fernández, "La trata de
personas en Centroamérica", Observatorio de
Honduras, Número 7, CAEI, Verano Sur, 2011

*"Frente al círculo vicioso de la delincuencia, la
violencia y el crimen organizado, proponemos el
círculo virtuoso del fortalecimiento institucional, el
apoyo al ciudadano y por supuesto, la unidad
regional"*

Doctor Juan Daniel Alemán Gurdíán,

Secretario General del Sistema de la

Integración Centroamericana (SICA)

21 de febrero de 2011

La Trata de Personas es un delito transnacional vinculado con la delincuencia, la violencia y el crimen organizado; tres aristas que indudablemente representan un desafío actual para la región centroamericana. Es inminente la necesidad de profundizar la investigación y tratamiento con miras a disminuir su impacto y las continuas violaciones a los derechos y libertades humanas fundamentales.

Debido a la naturaleza de este delito, adquiere especial importancia tanto la responsabilidad como la cooperación internacional. Para alcanzar un avance progresivo, los Estados no solo se ven en la obligación de acordar una codificación internacional, sino que también deben articular esta con los Derechos Internos propios.

A continuación se buscará esquematizar los lineamientos base de la Trata de Personas dentro del Derecho Internacional, haciendo hincapié en su vinculación con la acción de Centroamérica.

Con el fin de señalar el contenido del Derecho Internacional sobre la materia, se trae a colación el artículo 3 del *Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños*, a través del cual la Organización de las Naciones Unidas (ONU) define que:





Observatorio de Honduras, Número 7, Año II, Verano Sur 2011

- a) Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos;
- b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación intencional descrita en el apartado a) del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado;
- c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se considerará "trata de personas" incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del presente artículo;
- d) Por "niño" se entenderá toda persona menor de 18 años.

Este Protocolo, complemento de la *Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada*, nos brinda una definición globalmente aceptada de la Trata de Personas, detallando sus componentes y alcances.

En esta esfera multilateral, otros organismos internacionales han dado tratamiento al tema, profundizando aquellas aristas coincidentes con el objeto de creación de los mismos. De este modo, siendo la explotación el principal fin de la comisión del delito, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) designa al trabajo forzoso u obligatorio como *todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente*.

Siendo las víctimas en su mayoría mujeres y niños, la OIT, en su Convenio 182, califica a la Trata de Niños como una de las *peores formas de trabajo infantil* e insta a la *acción inmediata para su eliminación*. Por su parte, UNICEF destaca que *una vez que el niño, la familia, la comunidad o el ámbito de trabajo hayan sido identificados como parte de una situación de alto riesgo, deben ser el foco principal (beneficiarios) de las acciones que se emprendan. El foco debe recaer en la identificación de los factores de riesgo que creen vulnerabilidad. Estos factores podrían estar relacionados con riesgos en la fuente de origen, de tránsito y/o de destino*.

La condición de vulnerabilidad en la que suelen encontrarse las víctimas de la Trata de Personas lleva a que Centroamérica sea escenario de este delito tanto como lugar de origen, de tránsito, como así también de destino. Los altos índices de pobreza, las condiciones laborales desfavorables y el bajo nivel de educación son solo algunos de los factores que favorecen el incremento de este delito organizado.

El Sistema de Integración Centroamericana (SICA) está compuesto por Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá en calidad de Estados Miembros; y por la República Dominicana como Estado Asociado. Estos Estados han acordado como uno de los principios bases del sistema *la tutela, respeto y promoción de los Derechos Humanos*.

En sucesivas ocasiones estos Estados han remarcado la necesidad de encontrar una solución a la Trata de Personas, por lo que no solo se ha capacitado a las autoridades competentes sobre el tema sino que también se ha buscado llegar a un mismo nivel de desarrollo jurídico con el fin de que en todo el territorio de la región se diera el mismo tratamiento al delito.



Observatorio de Honduras, Número 7, Año II, Verano Sur 2011

El esfuerzo jurídico-político debe alcanzar las distintas fases, tales como: la prevención del delito; la captura de las víctimas; los traslados tanto a nivel nacional como internacional; la privación y violación de los derechos fundamentales de las víctimas; la detección de los centros clandestinos donde se lleva adelante la comisión del delito; la recuperación de las víctimas y su extradición cuando se requiera; sistema de refugios y asistencia a las víctimas recuperadas; y, entre otros, el juzgamiento penal de los delincuentes llevado a cabo por las autoridades competentes de los Estados.

Tras analizar los avances regionales sobre la temática, podría decirse que la región estaría en presencia de una vasta seguridad jurídica objetiva, que garantiza no solo la identificación de las conductas antijurídicas implicadas en este asunto, sino que a su vez las tipifica como delito y establecen una sanción punitiva, aunque dispar entre los Estados. La escala sancionatoria varía en gran medida de un Estado a otro, aplicándose de este modo penas ampliamente dispares por la comisión del mismo delito.

Por ello es necesario considerar, a su vez, el rol que adquiere la seguridad jurídica subjetiva, entendiéndose a ésta como el sentimiento de las sociedades centroamericanas respecto a la efectividad de la acción de los Estados para tutelar los bienes jurídicos implicados en la Trata de Personas.

Si bien en la región se llevan a cabo seminarios, cursos de capacitación y campañas de concientización acerca del alcance y la gravedad del delito, para acercarse a una solución más efectiva sería necesario trabajar sobre los problemas estructurales que lo preceden, es decir, aquellos problemas socio-económicos que provocan la vulnerabilidad social. Y es en esta esfera donde se destaca la iniciativa del SICA en proponer el fortalecimiento institucional, el apoyo al ciudadano y la unidad regional. Porque será a través de la mejora de estos tres pilares que los Estados centroamericanos podrán hallar el camino hacia una región que fehacientemente garantice a sus ciudadanos mayor respeto y garantía a sus derechos y libertades fundamentales.





Resignificación & Sentido

Seguridad y Defensa

Aumenta el Tráfico de seres humanos en Centroamérica.

by Sofía Ángela Torroba

Lic. en Ciencias Políticas con orientación en
Relaciones Internacionales
Universidad Católica Argentina (UCA)
Presidenta del Comité de Jóvenes de "Business
Professional Women", Buenos Aires



Cita sugerida: Sofía Ángela Torroba, "Aumenta el Tráfico de seres humanos en Centroamérica", Observatorio de Honduras, Número 7, CAEI, Verano Sur, 2011

Entre los crecientes casos de violaciones a los Derechos Humanos perpetrados en el mundo encontramos al delito de tráfico de personas (antiguamente trata de blancas, hoy "*Trata de Personas*") ocupando el tercer lugar en la lista de crímenes transnacionales, antecedido por el delito de tráfico de drogas y el de armas. Actualmente no hay país en el mundo inmune y ajeno al tráfico de seres humanos. La Trata representa una modalidad contemporánea de esclavitud abominable que crece día a día, constituyendo una forma de comercio rentable, que se expande a cada vez mayor velocidad. Es un fenómeno que se da en todas partes del mundo y que se ve agravado, entre otros factores, por la pobreza, los conflictos armados, las circunstancias sociales, economías desfavorables y la creciente demanda en los mercados del sexo y de mano de obra ilícita, convirtiéndose a las víctimas en sujetos sumamente vulnerables.

De acuerdo al Protocolo de Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000, Palermo), por "**trata de personas** se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, el engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos".

Sobre esta base se hacen evidentes tres elementos constitutivos:

El Acto (lo que se hace)

Captación, el transporte, traslado, acogida o recepción de personas y niños entendiendo a éste como toda persona menor de 18 años.

Los medios (como se hace)

Amenaza o el uso de la fuerza, la coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o vulnerabilidad, o la concesión de pagos o beneficios para una persona en el control de la víctima. Según la Convención el





Observatorio de Honduras, Número 7, Año II, Verano Sur 2011

consentimiento dado por la víctima-en caso que hubiera existido-no se tendrá en cuenta si es que se utilizaron algunos de los medios de coacción descriptos anteriormente,

El propósito (por qué se hace)

A los efectos de la explotación, que incluye la explotación de la prostitución ajena, la explotación sexual, trabajos forzados, la esclavitud o las prácticas análogas y la extracción de órganos.

Tanto la Trata de personas como la explotación sexual de la que son objeto y víctima las mujeres y niños constituyen actos ofensivos e indignos para el ser humano y devienen en una forma agravada de violencia.

Una vez analizada la definición deviene la importancia de entender que ésta y el tráfico de migrantes son fenómenos que pueden estar relacionados pero son diferentes. No todo tráfico de migrantes implica necesariamente trata de personas ni todos los casos de trata de personas significan tráfico de migrantes. Aunque hay muchos casos que se inician con tráfico y terminan en trata de personas.

El protocolo sobre Migrantes de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC) define al Tráfico de Migrantes como la facilitación de un cruce de fronteras sin cumplir los requisitos legales o administrativos con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u otro de orden material.

En el caso de tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, hay un aprovechamiento de la necesidad de mejorar condiciones de vida a través de la migración (en todos aquellos casos en que no se use la coacción) y se produce una transacción comercial con seres humanos.

La realidad se nos hace presente al descubrir que, de acuerdo con el Informe Anual sobre Trata de Personas del Departamento de Estado de Estados Unidos, cada año entre 600.000 y 800.000 personas cruzan las fronteras internacionales como víctimas de trata; de esa cantidad el 80 % son mujeres y niñas y el 50 % son menores de edad.

La trata de personas es un fenómeno transnacional que afecta a mujeres y a menores de manera desproporcionada.

Particularmente América Central y el Caribe experimentan un creciente aumento en la Trata de mujeres y menores de edad para explotación sexual, con características y retos diferentes que deben considerarse al diseñar estrategias públicas. Según un estudio de la Comisión Interamericana de Mujeres y del Instituto Interamericano del Niño de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de acuerdo al Informe Anual del Departamento de Estado de Estados Unidos, la región anteriormente mencionada carece de acciones de prevención, protección y procuración de justicia hacia los tratantes. En particular el Departamento de Estado destaca la falta de atención que reciben las víctimas de la Trata al no gozar (en la mayoría de los países de la región) de una correcta asistencia que les permita reinsertarse e integrarse en la comunidad luego de un hecho tan traumático como el que les ha tocado vivir.

La OEA, a través de su Informe "Trata de Personas: aspectos básicos", publica las siguientes cifras sobre la región.

América Latina y el Caribe

- Cada año, 50,000 mujeres, niñas y niños son víctima de la trata en Estados Unidos (Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos CIA)
- Entre 50,000 y 70,000 mujeres originarias de República Dominicana trabajan fuera de su país en la prostitución.
- En 2002, más de 2000 niñas y niños centroamericanos, en su mayoría migrantes, fueron encontrados en prostíbulos de Guatemala.



Observatorio de Honduras, Número 7, Año II, Verano Sur 2011

- En Brasil, cerca de 500,000 niñas, muchas de ellas víctimas de trata, se dedican a la prostitución. Muchas de ellas también son llevadas a las minas de oro de la Amazonia.
- En San José, Costa Rica hay unas 2000 niñas que trabajan en la prostitución, muchas de ellas migrantes (Casa Alianza)
- Adolescentes colombianas, dominicanas y filipinas han sido llevadas a Costa Rica víctimas de la trata para ser prostituidas en destinos conocidos como de turismo sexual.

Fuente: Comisión Interamericana de Mujeres- Organización de los Estados Americanos. Notas descriptivas 2001

Más allá de las características propias de cada caso de Trata de personas, existe un modelo o patrón que se repite en las generalidades de ese delito: las personas son secuestradas en el país de origen, transferidas a regiones llamadas de tránsito y luego explotadas en los países de destino. Si sucediera que en alguna instancia la persona víctima de la trata es rescatada, ella podría recibir ayuda en el país de destino o ser repatriada a su país de origen, o como sucede en muchos casos, deportada como una inmigrante ilegal.

Este movimiento de personas de y hacia otros países marca el carácter transnacional de este tipo de proceso delictual en la que intervienen bandas delictuales organizadas que cometen delitos en varios Estados o la planificación y/o efectos del hecho delictual tienen lugar en otro Estado.

Secuestro –Transporte – Explotación: sexual o laboral.

Países de origen: la metodología para la captura y/o secuestro de víctimas en los países de origen se realizan generalmente bajo la modalidad de engaño, coacción física o psicológica. Según UNODC y en base a los datos obtenidos en todo el mundo los países de origen suman un total de 127. En la categoría de muy alto no se encuentran países de Centroamérica, sí en las de alto donde se hallan Guatemala, México y República Dominicana.

Países de tránsito: se refiere a los países que conforman la ruta transnacional por la que se transporta a una víctima de su país de origen a un país de destino determinado por los traficantes. Puede existir más de un país en la ruta del tránsito. En total 99 países fueron detectados como países de tránsito. No hay países de Centroamérica detectados con el rango de alto o muy alto nivel. Los métodos de transporte hacen referencia al proceso mediante el cual las víctimas se mueven entre sus países de origen y su destino final. Existen delitos conexos que incluyen abusos de leyes de inmigración y control fronterizo, corrupción policial, actos de coersión contra la víctima, etc.

Países de destino: dependiendo del sistema legal de cada país existen delitos asociados como la esclavitud, la servidumbre, trabajo forzoso u obligatorio, detención ilegal, corrupción, matrimonio forzado, violación, muerte, etc. Fueron reportados 137 países de destino.

Como se mencionó, dos formas de explotación son identificadas: la explotación sexual y el trabajo forzado. Sobre esta última dice la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que el trabajo o servicio de la persona objeto de trata se exige bajo amenaza de la pena; o se lleva a cabo involuntariamente. Sobre la base de esta definición la servidumbre doméstica, la mendicidad y otras formas de esclavitud se inscriben en el trabajo forzoso.

El grado de discrepancia que hoy existe entre estos dos tipos de explotación varía entre regiones y subregiones. La explotación sexual tiene un alto nivel de existencia en Europa Central y Sudoriental, América latina y el Caribe, Europa Occidental. En cambio el trabajo forzado es altamente reportado en Asia, África, Oceanía y Norteamérica.





Según el Informe del Departamento de Estado de Estados Unidos hay tres niveles entre los países objetos de estudio

- **Nivel 1:** Incluye a los países cuyos gobiernos cumplen satisfactoriamente con los estándares mínimos, como Estados Unidos, los países Europeos y entre los latinoamericanos: Colombia y Brasil.
- **Nivel 2:** Incluye países cuyos gobiernos hacen esfuerzos significativos para adecuarse a estos estándares mínimos, pero que no cumplen con los estándares requeridos, como es el caso de Panamá (que legalizó la prostitución), Chile y Argentina
- **Nivel 3:** Incluye países cuyos gobiernos no cumplen con los estándares mínimos y no hacen esfuerzos para adecuarse ello, como Cuba, Aruba, Ecuador, República Dominicana, México y el Perú.

Estrategias regionales

Dado que el delito de trata de personas puede tomar un carácter transnacional, las medidas que se tomen en la lucha contra esta forma de crimen organizado deberán traspasar las fronteras y tener una visión regional en donde se unifiquen políticas, criterios, medidas y sobre todo, consensos. Como antecedente de esta unidad de pensamiento se llevaron a cabo en Puebla, México y luego en Guatemala Conferencias donde se acordó y consiguió lo siguiente:

- Alentar a los gobiernos de la región que todavía no hayan tipificado la trata de personas como delito a que incluyan ese delito en su legislación.
- Regularizar las actividades de la red de funcionarios de enlace para combatir el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas.
- Intensificar la cooperación a través de un plan de trabajo regional que permita reforzar la seguridad de las fronteras.

EN EL SALVADOR

Política Nacional para la erradicación de la trata de personas en El Salvador, realizada por el Comité nacional contra la trata de personas (mayo 2008). Las 6 áreas estratégicas: 1) prevención; 2) combate; 3) atención y protección a las víctimas; 4) protección de derechos, reparación del daño, reincorporación y empoderamiento de las víctimas; 5) marco legal; 6) institucionalidad

EN GUATEMALA

Política Pública contra la trata de personas y de protección integral a las víctimas (2007-2017)
Esta es realizada por la Comisión interinstitucional de combate a la trata de personas y sus delitos conexos. Los ejes centrales de trabajo son los siguientes: 1) fortalecimiento institucional; 2) prevención; 3) atención integral a las víctimas; 4) protección y aplicación de la justicia; 5) política exterior y cooperación intervencional.



Observatorio de Honduras, Número 7, Año II, Verano Sur 2011

En el año 2009 y dentro del Plan estratégico 2007-2017 fue emitida la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas con su consiguiente Secretaría a cargo de la prevención, sanción y erradicación de la violencia sexual.



EN MEXICO

Programa de Atención a víctimas de trata de personas

Tiene como objetivo proporcionar los antecedentes de la trata de personas, legislación y brindar herramientas para la prevención, lucha y atención a las víctimas de trata de personas. Ha sido desarrollado por la Secretaría de Seguridad Pública de México.

Conclusiones y Sugerencias

Necesidad urgente de una cooperación internacional amplia y concertada entre todos los Estados, especialmente entre los países de origen, de tránsito y de destino afectados, las organizaciones intergubernamentales, no gubernamentales y miembros de la sociedad civil adoptando un enfoque multidisciplinario, equilibrado y global que incluya la prestación de asistencia técnica adecuada a fin de prevenir y combatir la trata de personas.

Realización de actividades de sensibilización a fin de reducir el riesgo actual y futuro de que la trata de personas cobre nuevas víctimas.

Protección de las víctimas mediante la prestación de una asistencia social y económica integral y adecuada que no las estigmatice en las esferas de la salud, la educación, la vivienda y el empleo,

Proporcionar protección a las víctimas de la trata de personas, incluidas medidas para que las víctimas de la trata puedan permanecer en su territorio temporal o permanentemente, según proceda.





Derecho Internacional Público

Seguimiento: Diciembre 2010, Enero y Febrero 2011

Cronología & Fenomenología

by Juan Guillermo Lazarte

Abogado
Universidad Nacional de La Plata.
jlazarte@caei.com.ar



Cita sugerida: Juan Guillermo Lazarte, Derecho Internacional
Público, Cronología y Fenomenología, Observatorio de
Honduras, Número 7, CAEI, Verano Sur, 2011

Diciembre 2010

- **02.** Centroamérica y EEUU firman acuerdo de cooperación ante desastres naturales.
- **02.** Insulza (Secretario General de la OEA) manifestó apoyar el retorno de Honduras a la OEA, pero respetar también la decisión de Argentina de no invitar a este país a la cumbre a celebrarse en los próximos días en Mar del Plata.
- **02.** El Banco Interamericano de Desarrollo anuncia préstamo para Honduras por 135 millones de dólares para remodelación del Puerto Cortés.
- **03.** Presenta sus credenciales la nueva embajadora hondureña en República Dominicana.
- **03.** En la XX Cumbre Iberoamericana en Mar del Plata se aprobó la "cláusula democrática" que establece mecanismos políticos de respuesta ante situaciones que amenacen el orden constitucional y el Estado de Derecho en los países miembros.
- **03.** Honduras es reintegrada al Parlamento Latinoamericano (Parlatino).
- **04.** En su disertación ante la ONU, Honduras reconoce la alta criminalidad en su territorio.
- **04.** Nicaragua denuncia remoción de mojones en la frontera con Honduras.



Observatorio de Honduras, Número 7, Año II, Verano Sur 2011

- **04.** Presidentes de El Salvador y Panamá respaldan el retorno de Honduras a la OEA en la Cumbre de Mar del Plata.
- **06.** Porfirio Lobo y el Secretario de estado adjunto de EEUU para Latinoamérica (Arturo Valenzuela) se reúnen para tratar temas de cooperación, seguridad e inversiones.
- **07.** Acuerdan que en Agosto Honduras sea sede mundial de la Cumbre de Afrodescendientes.
- **07.** Según Wikileaks, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y el Gobierno Venezolano ayudaron a que Zelaya retorne a Honduras el 21 de septiembre de 2009.
- **09.** 190 países dan la última revisión en México a documento sobre cambio climático.
- **09.** España apoya la reinserción internacional de Honduras si procuran las condiciones para que retorne Zelaya.
- **10.** Seis balseros cubanos llegan a las costas de Honduras.
- **10.** La FAO inicia un programa de seguridad alimentaria entre cuyos beneficiados estará Honduras.
- **11.** Cables de Wikileaks publicado por el diario El País de España definen a Zelaya como “caricatura de terrateniente”, errático y con intereses de enriquecerse el y su familia.
- **12.** Hugo Llorens, embajador de Estados Unidos en Honduras, desmiente lo que dicen los cables sobre Zelaya.
- **12.** Es indagado el FMLN por inmiscuirse en los asuntos de Honduras al colaborar con el retorno de Zelaya.
- **14.** Según la fiscalía hondureña, las denuncias por Derechos Humanos suben un 40%.
- **15.** Honduras y Colombia inician reunión para trabajar contra la trata de personas.
- **16.** Inicia la cumbre del SICA (Sistema de Integración Centroamericana) en Belice.
- **17.** Honduras nombra tres abogados a Zelaya para que lo defiendan, intentando cumplir con el mandato de la OEA de eliminar los juicios contra el ex-presidente.
- **19.** El vicescanciller de Honduras, Alden Rivera, dijo que la OEA y el ALBA no son vitales para Honduras, por no significar un volumen importante en los negocios de su país.
- **20.** Human Rights Watch (HRW) denunció que al menos 18 comunicadores sociales y activistas fueron asesinados en Honduras en 2010.
- **27.** Según la ONG 'Campaña para un Emblema de Prensa' América Latina es la región más peligrosa para los periodistas, con 35 de los 210 periodistas asesinados durante 2010.
- **27.** Según el dirigente del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), Carlos H. Reyes, el Golpe de Estado que derrocó a Zelaya en Honduras fue propiciado por Estados Unidos.
- **28.** Porfirio Lobo fue el único presidente latinoamericano que no recibió invitación para el cambio de autoridades en Brasil.
- **29.** El BID se compromete a entregar a Honduras 162 millones de dólares durante 2011 para distintos proyectos.
- **29.** Honduras y México crean comisión de seguridad, que tratará denuncias de migrantes.





Enero 2011

- **03.** Según Porfirio Lobo México, Chile y Colombia presionan para que se anulen los juicios al ex-presidente Zelaya a fin de que éste regrese al país.
- **04.** Porfirio Lobo afirma que solicitará ayuda a EEUU, España y Colombia para el esclarecimiento de 10 asesinatos de periodistas.
- **04.** Según un cable de Wikileaks, el canciller peruano José Antonio García Belaunde afirmó “La débil personalidad de (Manuel) Zelaya es dominada por fuerzas más grandes a su alrededor”.
- **05.** Según los administradores de la Cuenta Reto del Milenio (MCA por sus siglas en inglés, administradas por EEUU) Honduras no califica debido a los índices de corrupción de los últimos años.
- **07.** Secretario General de la OEA manifestó que espera que haya buenas noticias en los procesos contra Zelaya.
- **09.** Presenta credenciales el nuevo embajador de Honduras en España.
- **10.** Partido Nacional se expresa a favor de que se consulte al pueblo acerca de la reelección presidencial.
- **10.** Según Roberto Micheletti, el presidente Hondureño intenta realizar una consulta con la intención de gobernar por más de un período.
- **11.** El secretario del Ejército de EUA, John McHugh, se reunió con el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, para tratar asuntos de cooperación y seguridad regional.
- **11.** Se inician los debates sobre la reforma a la constitución hondureña para bajar los porcentajes necesarios para permitir la consulta popular.
- **12.** Se aprueba la reforma a la constitución que permite la consulta popular para cualquier cuestión, sin restricciones, los cambios implican: Cuando se necesitaba 6% del padrón para iniciar la consulta, solo se requiere 2%. Para la aprobación se requería 51% del electorado hondureño, ahora 51% de los participantes de la última elección general. No existen más los Artículos “pétreos” que no puedan modificarse por este medio.
- **15.** EEUU admite a inmigrantes hondureños para visa temporal por trabajo.
- **19.** La embajada de EE UU pide investigar cinco asesinatos contra miembros de comunidad lesbiana, homosexual, bisexual y transgénero.
- **20.** Se aprueba la reforma constitucional que permite las ciudades modelo (territorio cedido a un país para la instalación de fábricas de tecnología).
- **22.** Embajador estadounidense en Honduras afirma que el presidente Lobo debe enfocarse en atender las cuestiones urgentes.
- **23.** La presidente del Banco Central de Honduras afirma que aun guardan 50 millones de dólares que la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA) prestó durante el gobierno de Zelaya.
- **24.** Informe de Human Rights Watch afirma que “Honduras no ha hecho rendir cuentas a los responsables de las violaciones generalizadas de derechos humanos durante el gobierno de facto”.



Observatorio de Honduras, Número 7, Año II, Verano Sur 2011

- 25. Alemania entrega a Honduras 47 millones de euros para ejecutar programas de desarrollo.
- 26. Secretario de Estado adjunto de EUA para Latinoamérica, Arturo Valenzuela, reafirma su compromiso de trabajar con Honduras.
- 27. La Unión Europea denuncia mal manejo de 1,15 millones de dólares aportados por ese bloque para programas de educación en Honduras.
- 28. Obama pide a honduras que castigue los crímenes contra miembros de comunidad lesbiana, homosexual, bisexual y transgénero.
- 31. Representantes de Honduras no son invitados a la asunción del presidente del Parlamento de El Salvador debido a la situación que se vive desde el golpe de estado de 2009.



Febrero 2011

- 01. El embajador estadounidense califica al gobierno hondureño como excelente y afirma que debe retornar a la OEA.
- 01. Durante el mes de enero EEUU deportó 1343 inmigrantes hondureños.
- 11. EEUU y Honduras firman convenio de cooperación en cuestiones de energías renovables y medio ambiente.
- 12. Afirma el Secretario General de la OEA "El retorno de Honduras a la OEA está atado al exilio de Zelaya".
- 15. Desembarcan en Honduras 7 balseros cubanos.
- 19. El presidente hondureño inicia visita a Corea del Sur, Kuwait y Singapur para conocer sobre "ciudades modelo".
- 22. Insulza (OEA) y Rousseff (Brasil) manifiestan que es necesario el retorno de Zelaya a Honduras, y que de esta situación depende el reingreso a la OEA.
- 22. Interpol capacita agentes aduaneros hondureños.
- 27. El presidente salvadoreño Mauricio Funes recalca su deseo de que Honduras retorne a la OEA.
- 28. Comienza la evaluación del FMI sobre los fondos aportados a Honduras en 2009 durante el gobierno de facto de Micheletti.
- 28. Según informe de la FAO la desnutrición en la zona sur de Honduras alcanza un 32%.





Resignificación & Sentido

Derecho Internacional Público

Honduras sigue luchando con una crisis política externa que le impide enmarcarse en el régimen legal internacional.

by Juan Guillermo Lazarte

Abogado

Universidad Nacional de La Plata.

jlazarte@caei.com.ar



Cita sugerida: Juan Guillermo Lazarte, "Honduras sigue luchando con una crisis política externa que le impide enmarcarse en el régimen legal internacional" *Observatorio de Honduras*, Número 7, CAEI, Verano Sur, 2011

Luego del golpe de estado que derrocara a Zelaya y del gobierno interino de Micheletti, Lobo asume el poder tras unas elecciones cuestionadas a nivel internacional, donde parte de la comunidad latinoamericana ve en su gobierno una continuidad del gobierno de facto del mentado Micheletti. Así planteado el mapa político latinoamericano, la frágil democracia hondureña se ve obligada a salir a buscar el reconocimiento internacional que logre reinsertarla en el mundo.

En el transcurso de los últimos meses ha logrado intercambiar embajador con países como la República Dominicana, importante por su ubicación geográfica cercana a Honduras, y España, bastión cultural con el que se refieren los países de habla hispana.

Por otro lado, Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia y Venezuela se han mantenido intransigentes en su postura de no restablecer las relaciones diplomáticas con Honduras, al menos hasta tanto no se de un punto final a la situación del ex presidente Zelaya.

Así las cosas, las cuestiones hondureñas internas influyen en su relación con el resto del mundo y los últimos acontecimientos ponen de manifiesto la animosidad de varios países y de gran número de actores del orbe centroamericano.

El presidente Porfirio Lobo consiguió una reforma constitucional que habilitaría la posibilidad de re-elección para el cargo que ostenta, posibilidad que se encuentra disponible en la mayoría de los países del mundo pero que fue el punto de partida para derrocar al ex presidente Zelaya. De este modo se pone de manifiesto que la razón esgrimida para dar el golpe de Estado escondía subyacente otra causa que se intenta ocultar.

Los países no deben inmiscuirse en la política interna de Honduras ni de ningún Estado, pero queda claro que quienes apoyaron desde un primer momento el gobierno de Lobo veían con beneplácito el desplazamiento de Zelaya y hoy, con una situación interna conflictiva y una sociedad dividida, Honduras termina por integrarse al mundo. Resta el reingreso a la OEA y una verdad evidente: El gobierno de Lobo está consolidado y mantener a Honduras fuera de la OEA genera una grieta en el sistema Americano que no es deseada por nadie ya que la unión, hace la fuerza.

Los países cuya política externa es opuesta a la pregonada por EEUU continúan con su tesitura de no aceptar a Honduras, a modo de salvaguarda, de garantía de que, si a uno de sus gobiernos les sucede algo

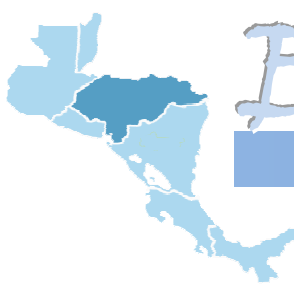


Observatorio de Honduras, Número 7, Año II, Verano Sur 2011

similar, si son derrocados, las consecuencias internacionales tienen que hacerse pesar y ser evidentes; lo que no impidió el intento de golpe en Ecuador.

No parece que la exclusión de Honduras de la OEA pueda prolongarse mucho más, pero se evidencia que es una pulseada a nivel internacional y, si quedaba alguna duda, las políticas internas de Lobo lo demuestran, y el amplio apoyo recibido, el restablecimiento de las relaciones con la mayoría de los países pone en evidencia cual es el ganador.





Economía, integración, Ambiente y Recursos

Seguimiento: Diciembre 2010, Enero y Febrero 2011

Resignificación & Sentido:

Economía, Integración, Medioambiente y Recursos

Tratados de Libre Comercio.

¿Acuerdos bilaterales o multilaterales?

by María Eugenia Godoy

Licenciada en Gobierno y Relaciones
Internacionales

Universidad Argentina de la Empresa (UADE)



Cita sugerida: María Eugenia Godoy: "Tratados de Libre Comercio. ¿Acuerdos bilaterales o multilaterales?", Observatorio de Honduras, Número 7 CAEI, Verano Sur, 2011

Durante la tercera semana del mes de enero de 2011, se desarrolló en Panamá la segunda ronda de negociaciones orientada a alcanzar un Tratado de Libre Comercio entre los países de Centroamérica y Perú. En la misma participaron autoridades de comercio de los Estados de Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Panamá y Perú.

Si bien las negociaciones se desarrollaron de forma favorable para alcanzar el Tratado de Libre Comercio, resulta curioso que al finalizar las negociaciones, las autoridades comerciales de cada país firmarán acuerdos bilaterales con Perú, situación que permite generar diferentes beneficios para cada país en relación a las variables que fueron discutidas en la segunda ronda de negociaciones. Los puntos principales a cerca de los cuales se debatieron han sido las medidas sanitarias y fitosanitarias, el acceso a los Mercados de Bienes, Reglas de Origen, Procedimientos Aduaneros, Cooperación Aduanera, Obstáculos técnicos al Comercio, Políticas de Competencia, Propiedad Intelectual, Servicios Financieros, Inversiones, Solución de Controversias y Asuntos Internacionales, así como también el Comercio Transfronterizo de Servicios. Este contexto pone en evidencia que los aspectos discutidos no poseen igual relevancia para todos los Estados participantes en esta negociación por lo que se necesita alcanzar acuerdos bilaterales en pos de alcanzarse un mayor beneficio para todos los Estados. Claro es el rol de Perú en la ronda de negociaciones, que actúa como nexo principal entre los países centroamericanos.





Observatorio de Honduras, Número 7, Año II, Verano Sur 2011

Panamá, anfitrión y organizador de la segunda ronda de negociaciones presentó principal interés en los temas a ser tratados y consideró de gran relevancia para la región y, principalmente para este país, la posibilidad de firmar un TLC. Para ello mantuvo reuniones de consultas con instituciones gubernamentales, analizó las diferentes posturas del sector privado y público y se organizaron diferentes reuniones internas con los países de Centroamérica. Asimismo, se invitó a participar a los gremios, empresarios y agrupaciones. Esta gestión por parte de Panamá, fue clara y con un objetivo en común tendiente a generar más credibilidad y transparencia en sus acciones de negociación comercial.

El Salvador, no mostró menor interés sino que, de lo contrario, el representante salvadoreño manifestó la voluntad de dicho estado de firmar 6 acuerdos comerciales durante este año. Los mismos no solo serán con Perú sino que también se busca alcanzar mejoras y beneficios en cuestiones comerciales con Canadá, Cuba, México, los países de la zona del Arco del Pacífico y la Unión Europea. El TLC con Canadá solo será firmado si beneficia a El Salvador, recordemos que las negociaciones han presentado controversias y un choque de intereses por ambos Estados.

Con respecto a la Unión Europea se espera la ratificación del Tratado que depende directamente de las naciones centroamericanas y de la ratificación de los parlamentos de la Unión Europea.

Con Cuba, sin embargo, la situación fue otra dado que, las relaciones diplomáticas se restituyeron en el año 2009 con la asunción de Mauricio Funes. Es importante tener en cuenta que este país posee acuerdos con los países del triángulo Norte que mantienen beneficios comunes de libre comercio.

Nicaragua, sus representantes estuvieron ausentes en la II Ronda de Negociación y se disculparon por ello, no presentaron notable interés en el desarrollo y negociación del TLC con Perú. No obstante, este país mantiene negociaciones en búsqueda de firmar un Tratado de Libre Comercio con Venezuela y Chile.

La necesidad de crear un acuerdo con Venezuela no es de sorprender, considerando que, Nicaragua, en el año 2007, fue incorporada a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América, conocida por sus siglas como ALBA. Dicha incorporación responde a las pretensiones de empresarios privados de buscar nuevos pares para iniciar negociaciones, no obstante existe un intenso debate en torno a que se debiliten las relaciones entre ambos Estados con al asunción del nuevo gobierno nicaragüense. Para ello se prevee la firma de un TLC de los empresarios con Venezuela para evitar que los acuerdos económicos y comerciales dependan del gobierno de turno.

Con respecto a Chile las negociaciones han concluido y se espera la firma de los documentos para la entrada en vigor de este Tratado de Libre Comercio.

Costa Rica, la firma del acuerdo al que se ha hecho mención, no representa cambios relevantes en lo que se refiere a acceso a los mercados, existen varios productos que se exportan desde este país y que mantienen aranceles. Lo que se pretende con este Tratado es que, estos bienes que pagan un arancel promedio del 9% para entrar a Perú, sea eliminado y se logró alcanzar durante esta segunda ronda de negociación el marco legal de este acuerdo para avanzar en una tercera ronda de negociación

Honduras, constituye uno de los Estados con mayor interés en la firma de este Tratado dado que la historia de este país en la firma de estos acuerdos ha tenido resultados de gran relevancia económica y comercial para este país, como por ejemplo lo fue el firmado con República Dominicana que permitió generar 400.000 puestos de trabajo y el marco jurídico necesario para incrementar las inversiones extranjeras. Adicionalmente, mantienen en negociación un TLC con Honduras y Canadá en la temática textil y confección que les permitirá alcanzar una posición competitiva en la región del hemisferio norte y alcanzar un lugar de prioridad en principio en Estados Unidos y Canadá y en un futuro en México.

Analizando el contexto internacional, este país supo vislumbrar las posibilidades de crecimiento que posee el Mercado asiático y, además de que existe un tratado suscrito con Taiwán, se encuentra explorando dicho



Observatorio de Honduras, Número 7, Año II, Verano Sur 2011

mercado con el fin de realizar avances significativos en lo que refiere a políticas comerciales y económicas con Corea y China Continental.

Para concluir, es importante comprender que los Tratados de Libre Comercio evidencian los intereses de cada país en materias concretas y precisas. Si bien se busca alcanzar beneficios comunes entre los Estados intervinientes en la ronda de negociación, muchas veces la negociación conjunta permite alcanzar, en consecuencia, la firma de acuerdos bilaterales que permiten sacar mayor rédito para los Estados parte del mismo.

Por tal motivo, no es curioso que, países centroamericanos apunten a alcanzar acuerdos con Estados Unidos o con la Unión Europea en temáticas de gran relevancia como lo son las Políticas de Competencia, los Servicios Financieros, las Inversiones y la Solución de Controversias y Asuntos Internacionales.

